

ملخص:

الملخص: يتناول هذا البحث التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020 من منظور تعزيز الحريات العامة. ويشير إلى أن التعديل جاء استجابة لمطالب الحراك الشعبي وإصلاح المنظومة الدستورية، مع التركيز على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين. وقد وسّع الدستور نطاق الحريات المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية، مؤكداً أن أي تقييد لها يجب أن يكون قانونياً وبما لا يمس جوهر الحق. كما أدخل مبادئ دستورية جديدة مثل الأمن القانوني واستقلال القضاء، وعزز دور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق. ويخلص المقال إلى أن التعديل شكّل خطوة إيجابية لترسيخ الحريات العامة، إلا أن فعاليته تعتمد على مدى التزام السلطات بتطبيقه وتوافق التشريعات العادية معه، ودور المجتمع المدني في مراقبة حماية الحقوق على أرض الواقع.

الكلمات المفتاحية: التعديل الدستوري لسنة 2020 – الحريات العامة – القانون الجزائري .

Abstract: This research examines the 2020 Algerian Constitutional Amendment from the perspective of strengthening public freedoms. He points out that the amendment came in response to the demands of the popular movement and reform of the constitutional system, with a focus on protecting the basic rights of citizens. The Constitution expanded the scope of civil, political, social and cultural freedoms, stressing that any restriction on them must be legal and not affect the essence of the right. It also introduced new constitutional principles such as legal security and judicial independence, and strengthened the role of the Constitutional Court in protecting rights. The article concludes that the amendment constituted a positive step to consolidate public freedoms, but its effectiveness depends on the extent of the authorities' commitment to implementing it, the compatibility of ordinary legislation with it, and the role of civil society in monitoring the protection of rights on the ground.

Keywords: Constitutional Amendment of 2020

– Public Liberties – Algerian Law

قراءة في التعديل الدستوري

الجزائري لسنة 2020 ومبادئ

الحريات العامة

A reading of the Algerian constitutional amendment of 2020 and the principles of public freedoms

بوزيدي نورة¹

Nourabouzidi605@gmail.com

جامعة الجلفة

عباس حمزة²

abbas.hamza@gmail.com

جامعة الجلفة

مقدمة:

إن مسألة الحريات العامة لها أهمية بالغة في كافة الأنظمة وعبر جميع الأزمنة، وصارت تحتل موقعاً جليلاً سواء على النطاق الوطني في غالبية الدول، أو على المستوى الدولي، حيث نرى أنها القضية الأبرز التي تشغل الباحثين والسياسة وكافة شرائح المجتمع، والجزائر كغيرها من البلدان سعت منذ أول دستور لها الصادر في سبتمبر عام 1963 إلى الاعتراف بالحقوق والحريات العامة، وصولاً بها إلى آخر تعديل صادر لها في الفاتح نوفمبر 2020، وهذا انطلاقاً من التعهدات الدولية والاتفاقيات الدولية التي عقدتها وصدّقت عليها، وجعلت الجزائر في دساتيرها أن حماية الحرية واحترام كرامة البشر وعدم الإضرار المادي والمعنوي بكيان الإنسان من غاياتها الرئيسية، والجزائر لم تعترف فقط بهذه الحريات بل عملت بكل دساتيرها على جعل التطبيق الفعلي لها غاية والقضاء سنداً وحامياً لها.

ولهذا كان بحثنا يتمحور فيما أتى به التعديل الدستوري لسنة 2010 من أحكام وتغييرات آنفة خاصة بالحريات العامة، وعليه نطرح الإشكالية الآتية:

كيف تناول التعديل الدستوري لسنة 2020 في الجزائر الحريات العامة وإلى أي حد أسهم في إثراء تلك الحريات؟

وللإجابة على هذا الإشكال نتناول مسألة الحريات الأساسية في التعديل الدستوري لسنة 2020 من خلال بندين أساسيين من خلال دراسة تحليلية.

البند الاول : التعديل الدستوري لسنة 2020 وما تضمنه من الحريات العامة الحريات العامة .

البند الثاني: الضمانات التي أقرها التعديل الدستوري لعام 2020 لصون الحريات العامة.

البند الاول : التعديل الدستوري لسنة 2020 وما تضمنه من الحريات العامة الحريات العامة .

إن التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020 أحدث تحولاً نوعياً في مجال الحريات العامة حيث وُضعت أكثر من 20 مادة مستحدثة في هذا المجال، تطبيقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد

المجيد تبون وعليه شمل هذا التنقيح إضافة فصول ومواد جديدة، فاستعرض أبرز هذه التعديلات:

أولاً: الحريات الشخصية:

إن الحرية الشخصية كما يراها فقهاء القانون الدستوري تشمل على حق الحياة والتنقل والأمر والسكن وسرية المراسلات⁽¹⁾.
1_حق الحياة:

فالحق في الحياة هو أسمى الحقوق وأهمها على الإطلاق لأنه تتعلق بروح الإنسان ويصمم كرامته الحق الأول والأعلى للإنسان وبه ترتبط مباشرته لجميع حرياته⁽²⁾، ونظراً لهذه الأهمية فقد جاء النص عليه في الدستور مؤكداً على الطابع المقدس للحق في الحياة، حيث نصت المادة 38 منه على: "الحق في الحياة لصيق بالإنسان، يحمي القانون ولا يمكن أن يحرم أحد منه إلا في الحالات التي يحددها القانون"⁽³⁾

هذا وقد أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 الحق في الحياة في المادة 3 والتي تنص على أنه: "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه"، كما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1966 الذي تضمن أحكاماً تفصيلية في شأن الحق في الحياة وكيفية حمايته في المادة 6 منه التي تنص على أنه: "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً"، والحق في الحياة لا يعني مجرد العيش النابع من طبيعة استمرارية الجنس البشري بقدر ما يعني الحق في الحياة الحرة الكريمة.

2_تعزيز مكانة المرأة وحمايتها:

بات جلياً معالم الاهتمام العالمي بوضع المرأة في سياق المنظومة القانونية الدولية لصون حقوق الإنسان، فيما تَلَوَّت وكرَّرت المواثيق والعهد الدولية ذات الطابع العام التأكيد على التساوي بين الرجل والمرأة بما يعني التساوي بينهما في الكرامة والقيمة كبشر وكذلك التساوي في المستحقات والفرص والواجبات⁽⁴⁾

وبناءً عليه بدأت تتوسع رقعة الاهتمام هذا عبر التحسن المتدرج والواضح في ترسيخ القوانين الوطنية التي سعت بجد لحماية وتنمية حقوق المرأة لا سيما حقها في عدم التعرض للعنف أو

الإيذاء، ذلك أن كفالة حمايتها من العنف بوصفه حقاً قانونياً يستلزم من الدول تضمين بنود قانونية للاقرار به، واستعمال كافة السبل المتاحة ذات الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتنظيمي من أجل تدعيمه وصونه، وبذل العناية اللازمة لمنع ارتكاب أفعال العنف ضد المرأة والفتاة والبحث في مرتكبيها ومحاكمتهم جنائياً ومعاقبتهم بما يشمل سهولة الوصول إلى تعويضات ملائمة للضحايا والناجين.

والجزائر على غرار سائر الدول بذلت جهوداً قيّمة في مختلف الميادين لحماية المرأة من أشدّات العنف، كل ذلك في إطار الاتفاقيات الدولية التي أقرّت عليها لا سيما المتصلة بكبح كافة صيغ التمييز ضد المرأة، بما فيها الميدان التشريعي ومجال الدعم والرعاية والاحتراز، بغية إنهاء هذه الآفة. ولعل الإرادة السياسية القوية لحماية المرأة الجزائرية حملها التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020 إذ استحدثت من خلاله المادة 40 لإدانة العنف ضد المرأة. وإلزام الدولة بحمايتها في كل الظروف والأمكنة، إذ للمرة الأولى في تاريخ الدساتير العربية والإسلامية على السواء دستور يتضمن مادة صريحة تلزم الدولة بموجبها بحماية النساء من العنف من خلال التشريعات والإجراءات الرادعة هو الدستور الجزائري⁽⁵⁾. وفي سبيلاً لتحقيق ذلك، منح التعديل الدستوري لسنة 2020 حماية مستحدثة تمثل امتيازاً جوهرياً تتمتع به السيدة الجزائرية بوصفها شريحة من الشرائح المحتاجة، نصت عليها المادة 40 التي شددت على صون الدولة للمرأة من كافة أشكال الإيذاء في أي موقع وضمن أي ظرف، في الحيز العام وفي المجالين العملي والشخصي، ويؤمن القانون استفادة المتضررين من مؤسسات الاستضافة ومن آليات الرعاية، ومن دعم قانوني.

وبناءً عليه، يُعتبر هذا الإلحاق ترسيخاً يقوي من وضع المرأة في المجتمع ويصون عزتها، الأمر الذي يتطلب استكمالاً لما أوردته المادة 40 من قوانين جديدة تجرم كافة أشكال الاعتداء على المرأة⁽⁶⁾.

ثانياً: الحرية الدينية:

لتعزيز الحرية الدينية وترسيخها بجميع صورها وتجلياتها، اتجهت التشريعات الحديثة إلى إقرار منظومة قانونية متكاملة تتضمن

عقوبات صارمة ضد كل فعل من شأنه المساس بهذه الحرية أو تقييدها أو عرقلة ممارستها، سواء تعلّق الأمر بالإكراه، أو التمييز، أو المنع التعسفي من إظهار المعتقدات الدينية. ويأتي هذا التوجه انسجاماً مع المكانة المحورية التي تحتلها الحرية الدينية ضمن منظومة الحريات الفكرية الأساسية، باعتبارها أحد المرتكزات الجوهرية لكرامة الإنسان واستقلال إرادته. وقد كرّست الصكوك الدولية هذا المبدأ بصورة واضحة، إذ نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الثامنة عشرة على أن: «لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير دينه أو معتقده، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها، سواء أكان ذلك سرّاً أم علناً، وبمفرده أم مع الجماعة». كما أكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ذات المضمون، من خلال إلزام الدول الأطراف باحترام حرية المعتقد وضمن عدم التعرض لها بأي شكل من أشكال الإكراه أو التضييق، بما يعكس إجماعاً دولياً على اعتبار الحرية الدينية حقاً أصيلاً لا يجوز المساس به إلا في أضيق الحدود ووفق ضوابط قانونية صارمة.⁽⁷⁾

سعيًا إلى تكريس الحرية الدينية وضمن ممارستها على نحو فعلي وشامل، عملت التشريعات الحديثة على إحاطتها بحماية قانونية خاصة، من خلال سنّ قواعد زجرية تُقرّ عقوبات مشددة لكل من يتعمد الاعتداء عليها أو عرقلة ممارستها أو التضييق على الأفراد في التعبير عن معتقداتهم الدينية. ويشمل هذا الاعتداء كل صور الإكراه الديني أو التمييز القائم على الدين، أو منع الأفراد من ممارسة شعائرهم أو إعلان معتقداتهم، سواء بصورة فردية أو جماعية، علنية أو سرية. ويعكس هذا التوجه إدراكاً متزايداً لأهمية الحرية الدينية باعتبارها إحدى الدعامات الأساسية للحريات الفكرية، وركناً جوهرياً من أركان كرامة الإنسان وحقه في الاختيار الحر دون ضغط أو تهديد. وقد وجدت هذه الحرية سنداً في العديد من المواثيق والإعلانات الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي نص في مادته الثامنة عشرة على أن لكل إنسان الحق في حرية التفكير والضمير والدين، بما يشمل حرية اعتناق أي دين أو تغييره، وحرية إظهار هذا الدين أو المعتقد

بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها، سواء كان ذلك بشكل فردي أو جماعي، علنيًا أو سرًا. كما عزز العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هذا المبدأ، إذ ألزم الدول الأطراف باحترام هذه الحرية وعدم المساس بها، ومنع أي شكل من أشكال الإكراه الذي من شأنه أن يقيد حرية الإنسان في اعتناق دين أو معتقد يختاره بإرادته الحرة، الأمر الذي يؤكد المكانة الرفيعة للحرية الدينية ضمن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.⁽⁸⁾

ثالثا: حرية التعبير والصحافة:

وسّع التعديل الدستوري من نطاق حرية الصحافة بمختلف أشكالها التقليدية والرقمية، وجعل من حمايتها مبدأً دستوريًا أصيلاً، مع التأكيد على عدم جواز الإخلال بها أو تقييدها إلا في الحدود التي تقتضيها المسؤولية المهنية واحترام القيم الدستورية. وقد ربط المؤسس الدستوري ممارسة هذه الحرية بضرورة الالتزام بالموضوعية وأخلاقيات المهنة الصحفية، وبما لا يمسّ كرامة الغير ولا ينتهك حقوقهم وحرّياتهم الأساسية، باعتبار أن حرية التعبير لا يمكن أن تكون غطاءً للإساءة أو التحريض. وفي هذا السياق، أقرّ حظرًا صريحًا لنشر خطاب التمييز والكرهية، حيث نصّت المادة 54 فقرة 04 من الدستور الجزائري على أنه: «يُحظر نشر خطاب التمييز والكرهية»، في خطوة تعكس حرص المشرّع الدستوري على تحقيق التوازن بين حرية الصحافة وحماية السلم الاجتماعي. كما أكد الدستور على ضمانات إجرائية مهمة، تتمثل في عدم جواز توقيف أي نشاط صحفي، أو التعرض للنشريات والقنوات التلفزيونية والإذاعية أو المواقع والصحف الإلكترونية، إلا بموجب قرار قضائي يصدر وفقًا للإجراءات القانونية، بما يعزز استقلالية العمل الصحفي ويحميه من التعسف الإداري. وإضافة إلى ذلك، ألغى التعديل الدستوري عقوبة الحبس في جرائم الصحافة، تكريسًا لحرية التعبير وتفاديًا لتجريم العمل الصحفي، مع الإبقاء في المقابل على قيود قانونية مشروعة تتعلق بحماية النظام العام والآداب العامة، والحفاظ على وحدة ثوابت الهوية الوطنية، وهو ما يعكس توجّهًا تشريعيًا يوازن بين توسيع هامش الحرية وضمان عدم انحرافها عن مقاصدها الدستورية.

رابعا: حرية الاجتماع والتجمع:

أقرّ المؤسس الدستوري، ولأول مرة، مبدأ ممارسة حرية الاجتماع والتظاهر السلمي بمجرد التصريح بدلاً من نظام الترخيص المسبق الذي كان معمولًا به سابقًا، والذي اعتُبر من أبرز القيود القانونية التي حالت دون الممارسة الفعلية والواسعة لهذه الحريات الأساسية. ويُعد هذا التحول الدستوري نقلة نوعية في مجال تكريس الحقوق والحريات العامة، إذ نصّت المادة 52 من الدستور الجزائري صراحة على أن حرية الاجتماع وحرية التظاهر السلمي حريتان مضمونتان، وتمارسان بمجرد التصريح، دون اشتراط الحصول على إذن مسبق من السلطات الإدارية. ويلاحظ أن هذا التوجه لم يقتصر على مجال التظاهر والاجتماعات فحسب، بل امتد كذلك إلى ميادين أخرى، من بينها إنشاء الصحف والنشريات، ما يعكس انسجامًا عامًا في فلسفة المشرّع الدستوري القائمة على توسيع هامش الحرية وتقليص القيود الإدارية. ويُعد الانتقال من نظام الترخيص إلى نظام التصريح المسبق دليلًا واضحًا على إرادة الدولة في تكريس ممارسة هذه الحريات وعدم الاكتفاء بالنص عليها شكليًا، خاصة وأن نظام التصريح يُعد إجراءً بسيطًا وسهلاً من حيث الشكل والمضمون، ولا ينطوي على تعقيدات إدارية قد تُفرض الحرية من محتواها. وعلى العكس من ذلك، فإن نظام الرخصة المسبقة (الترخيص) يُنظر إليه على أنه غير ملائم لطبيعة بعض الحريات الأساسية، لكونه يتضمن إجراءات متعددة ومراحل معقدة من شأنها إعاقة ممارسة الحق أو تأخيرها، وهو ما يتنافى مع جوهر الحرية باعتبارها حقًا أصيلاً يجب أن يُمارس بأقل قدر ممكن من القيود.⁽⁹⁾

خامسا: حرية تأسيس الجمعيات:

تتمثل الإضافة الجوهرية الجديدة في مجال ضمان حق إنشاء الجمعيات في ما أقرّه التعديل الدستوري لسنة 2020 من تكريس صريح ومباشر لحق إنشاء الأحزاب السياسية باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للتعددية السياسية والديمقراطية التشاركية. فقد أكد المؤسس الدستوري على أن هذا الحق مكفول، وأن الدولة تلتزم بضمان المعاملة المنصفة والمتساوية لجميع الأحزاب السياسية دون تمييز، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص في النشاط السياسي والحزبي. كما شدد التعديل الدستوري على ضرورة تحييد

البند الثاني : الضمانات التي أقرها التعديل الدستوري لعام 2020 لصون الحريات العامة:

نص المؤتمر الدستوري على جملة من الضمانات التي تعزز وتدعم الحريات بشتى أنواعها كما نجد في مواد الحماية الفعلية وتكريس هذا الحق دستوريا.

أولا: إلزامية الأحكام الدستورية الخاصة بالحريات العامة:

نصت المادة 34 من التعديل الدستوري على إلزامية الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحريات العامة وضماناتها لجميع السلطات والهيئات العمومية.

كما كرس مبدأ عدم تقييد الحريات والضمانات إلا بموجب قانون، فقد جاء فيها: تلزم الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق الأساسية والحريات العامة وضماناتها، جميع السلطات والهيئات العمومية ولا يمكن تقييد الحقوق والحريات والضمانات إلا بموجب قانون ولأسباب التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه حال النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور⁽¹¹⁾.

ثانيا: إقرار مبدأ الأمن القانوني:

أقرّ المؤسس الدستوري، ولأول مرة في التاريخ الدستوري الجزائري، مبدأ الأمن القانوني كمفهوم دستوري صريح، حيث نصّت عليه المادة 34 من التعديل الدستوري، ولا سيما في فقرتها الرابعة، التي جاء فيها: «تحقيقاً للأمن القانوني، تسهر الدولة، عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات، على ضمان الوصول إليه ووضوحه واستقراره». ويعكس هذا النص توجهاً دستورياً حديثاً يهدف إلى تعزيز الثقة في المنظومة القانونية، من خلال إلزام الدولة باعتماد تشريعات واضحة، مستقرة، وقابلة للفهم من قبل المخاطبين بها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحقوق الأساسية والحريات العامة، بما يحّد من الغموض والتناقض في النصوص القانونية، ويُرسّخ مبدأ الشفافية التشريعية.

ويُعد مبدأ الأمن القانوني أحد المرتكزات الجوهرية لدولة القانون، إذ يضمن ثبات القاعدة القانونية واستمراريتها، ويحمي المكتسبات الديمقراطية التي حققتها الجزائر عبر مختلف المراحل التاريخية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا. كما يفيد هذا المبدأ بأن جميع النصوص القانونية التي تصدر لاحقاً يجب أن تحترم التدرج

الإدارة ومنعها من اتخاذ أي إجراءات أو ممارسات من شأنها عرقلة أو تقييد ممارسة هذا الحق، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما يحّد من التعسف الإداري ويكرّس استقلالية العمل الحزبي. وإلى جانب ذلك، نصّ الدستور الجزائري صراحة على عدم جواز حلّ الأحزاب السياسية إلا بموجب حكم قضائي يصدر عن جهة قضائية مختصة، وهو ما يُعد ضماناً دستورياً بالغة الأهمية لحماية هذا الحق من أي تدخلات تعسفية، ويكرّس مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات. كما تستفيد الأحزاب السياسية، في إطار ممارسة نشاطها، من حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، باعتبارها وسائل مشروعاً للتعبير السياسي والتواصل مع المواطنين، وهو ما يعكس توجهاً دستورياً واضحاً نحو توسيع فضاء الحريات السياسية وترسيخ الممارسة الديمقراطية في إطار احترام الدستور والقانون.⁽¹⁰⁾

سادسا: الحريات الاقتصادية:

أقرّ المؤسس الدستوري، من خلال التعديل الدستوري، مبدأ تكريس الحريات الاقتصادية بمختلف صورها وأشكالها، باعتبارها أحد الدعائم الأساسية للتنمية الاقتصادية وتعزيز المبادرة الفردية. وقد حرص الدستور على توفير حماية دستورية واضحة لهذه الحريات، من خلال النص على ضمان الملكية الخاصة وعدم جواز المساس بها أو نزعها إلا في الحالات التي يحددها القانون، ووفق إجراءات قانونية دقيقة، مع الالتزام بمنح تعويض عادل ومنصف يعكس القيمة الحقيقية للملكية المنزوعة، بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد. وإلى جانب ذلك، أضاف التعديل الدستوري بعداً جديداً للحريات الاقتصادية من خلال إقرار حرية المقاول إلى جانب حرية التجارة والاستثمار، وهو ما يُعد تطوراً نوعياً في الرؤية الدستورية للاقتصاد الوطني، إذ يهدف إلى تشجيع روح المبادرة والابتكار وخلق مناخ ملائم للأعمال. وقد ورد هذا التوجه صراحة في المادة 61 من الدستور الجزائري، الأمر الذي يعكس توسيعاً ملحوظاً في نطاق الحريات الاقتصادية وترسيخاً لمبدأ اقتصاد السوق في إطار احترام القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي على حد سواء.

النص الدستوري ذاته يُعد الإطار الأمثل لتعزيز الروابط الوطنية وضمان الحريات الديمقراطية للمواطن، وهو ما ورد التأكيد عليه في الفقرة 11 من الديباجة، التي عبّرت عن المسار النضالي التاريخي للشعب الجزائري من أجل الحرية والديمقراطية، وتمسّكه بسيادته واستقلاله الوطنيين. وأكدت ذات الفقرة عزم الشعب على بناء مؤسسات دستورية قوامها مشاركة جميع المواطنين والمجتمع المدني، بما في ذلك الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، في تسيير الشؤون العمومية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، وضمان حرية كل فرد في إطار دولة قانون جمهورية وديمقراطية. ويعكس هذا التوجه رؤية دستورية شاملة تجعل من الدستور الجزائري مرجعية أساسية لترسيخ الوحدة الوطنية، وتعميق الممارسة الديمقراطية، وضمان حماية الحقوق والحريات، بما يخدم تطلعات المواطن الجزائري ويعزز استقرار الدولة ومؤسساتها.

رابعا: استقلالية القضاء:

أقرّ المؤسس الدستوري، من خلال التعديل الدستوري، مبدأ استقلالية القضاء تكريسا صريحا وواضحا، باعتباره إحدى الدعائم الأساسية لدولة القانون وضمانة جوهرية لحماية الحقوق والحريات. فقد نصّت المادة 163 على أن «القضاء سلطة مستقلة، والقاضي مستقل لا يخضع إلا للقانون»، وهو ما يعكس إرادة دستورية حازمة في فصل السلطة القضائية عن باقي السلطات، ومنع أي تدخل أو تأثير من شأنه المساس بحيادها أو نزاهتها. ويُعد هذا الإقرار الدستوري خطوة أساسية نحو تعزيز الثقة في العدالة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، وضمان خضوع الجميع، حكما ومحكومين، لأحكام القانون دون تمييز.

وانطلاقاً من هذه الاستقلالية، حدّد الدستور الوظيفة الجوهرية للقضاء، والمتمثلة في حماية المجتمع وصون الحريات وضمان حقوق المواطنين، وذلك وفقاً لما نصّت عليه المادة 164، التي أكدت أن القضاء يضطلع بدور أساسي في حماية الحقوق والحريات في إطار احترام الدستور. ولم يكتفِ المؤسس الدستوري بإعلان هذا الدور مبدئياً، بل عمل على تعزيز استقلالية القاضي عملياً، من خلال إقرار آليات دستورية تحميه من الضغوط والتدخلات. فقد نصّت المادة 172 الفقرة الثالثة على حق القاضي في إخطار

الهرمي للقواعد القانونية، فلا يجوز لأي نص أدنى مرتبة، سواء كان تنظيمياً أو إدارياً، أن يمسّ أو ينتقص من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور. ويُعد هذا الإقرار مكسباً دستورياً هاماً، كونه يشكل لبنة أساسية في بناء الثقة بين المواطن والدولة، ويمنح الأفراد نوعاً من الطمأنينة والاستقرار القانوني، من خلال ضمان وضوح القواعد القانونية وسهولة الاطلاع عليها، فضلاً عن استقرارها وعدم خضوعها للتغيير المتكرر أو المفاجئ.

وعلى هذا الأساس، فإن تحقيق الأمن القانوني يقتضي توفير مناخ قانوني سليم ومتكامل، يبدأ من مرحلة إعداد وصياغة القاعدة القانونية وفق معايير الجودة والدقة، ويمتد إلى حسن تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع بما ينسجم مع أهدافها ومقاصدها. فالقانون، في ظل هذا المبدأ، يجب أن يكون مصدراً للأمن والطمأنينة والاستقرار، لا سبباً للقلق أو عنصراً للمفاجأة وعدم اليقين. ومن جهة أخرى، لا يعني الأمن القانوني الجمود التشريعي، بل يتعين أن يتوافق مع ضرورة مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يعرفها المجتمع المعاصر، من خلال تحديث القواعد القانونية بشكل مدروس ومتوازن، يحافظ على استقرار الحقوق والحريات من جهة، ويستجيب لمتطلبات التطور والتغيير من جهة أخرى، وذلك في إطار ما كرّسه الدستور الجزائري من مبادئ وضمانات دستورية. (12).

ثالثا: تعزيز الديمقراطية:

ويتحقق ذلك من خلال التأكيد الدستوري الصريح على أن الدولة الجزائرية تقوم على مجموعة من المبادئ الدستورية الجوهرية التي تشكّل أساس النظام السياسي، وفي مقدمتها التمثيل الديمقراطي باعتباره آلية أساسية لتجسيد سيادة الشعب، ومبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها بما يضمن عدم تغوّل سلطة على أخرى، إلى جانب ضمان الحقوق والحريات الأساسية بوصفها حجر الزاوية في بناء دولة القانون. وقد كرّس المؤسس الدستوري هذه المبادئ بوضوح، سواء من خلال الفقرة 15 من الديباجة، أو المادة 16 الفقرة الأولى من مشروع الدستور، بما يعكس إرادة واضحة في إرساء نظام دستوري متوازن يقوم على الشرعية الديمقراطية واحترام الحقوق. كما شدّد الدستور على أن

المجلس الأعلى للقضاء في حال تعرضه لأي مساس باستقلاليتيه، كما شددت المادة 178 الفقرة الثانية على أن القانون يعاقب كل من يمس باستقلالية القاضي أو يعرقل حسن سير العدالة وتنفيذ قراراتها، وهو ما يعكس حماية مزدوجة، وقائية وزجرية، لاستقلال السلطة القضائية.

وتُعد استقلالية القاضي عن جميع أشكال التأثير أو الضغط ضماناً أساسية لحقوق وحرّيات المتقاضين، إذ تكفل لهم اللجوء إلى قضاء محايد ومستقل، وتمنحهم الطمأنينة في الحصول على محاكمة عادلة تقوم على احترام مبدأ المساواة أمام القانون وحق الدفاع. وفي هذا الإطار، أقرّ المؤسس الدستوري، من خلال المواد 174 و175 و177، جملة من الضمانات التي تهدف إلى حماية المتقاضين من أي تعسف محتمل قد يصدر عن القاضي، وتمكينه من ممارسة حقه في الدفاع، والطعن، والمطالبة بحقوقه بكل حرية وشفافية. وبهذا التكريس المتكامل، يكون المؤسس الدستوري قد أحاط منظومة العدالة بجميع مقومات الحكم العادل، جامعاً بين استقلالية القاضي من جهة، وحماية المتقاضين وضمان حقوقه من جهة أخرى، في إطار ما أرساه الدستور الجزائري من مبادئ دستورية ترسخ العدالة وسيادة القانون.

هذا وتنص كل من هذه المواد على:

المادة 174: "يحمي القانون المتقاضين من أي تعسف يصدر عن القاضي".

المادة 175: "الحق في الدفاع معترف به".

المادة 177: "يحق للمتقاضين المطالبة بحقوقه أمام الجهات القضائية، ويمكنه أن يستعين بمهام خلال كل الإجراءات القضائية".

دسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس الجمهورية باعتباره ضامناً للدستور، واسناد نيابة رئاسة المجلس للرئيس الأول للمحكمة العليا بدلا من الوزير العدل التابع للسلطة التنفيذية باعتباره هيئة ضامنة لاستقلالية القضاء (المادة 180).

خامسا: ضمانات جديدة للأحزاب السياسية:

أكد التعديل الدستوري لسنة 2020 على مبدأ أساسي يشكل دعامة الحياة السياسية في الجزائر، وهو الحق في إنشاء الأحزاب

السياسية، وجعل هذا الحق مضموناً دستورياً لا يمكن المساس به. وقد أضاف النص الدستوري عبارة صريحة تعزز هذا الحق، حيث أكد على أن الدولة تضمن المعاملة المنصفة والمتساوية لجميع الأحزاب السياسية، دون تمييز أو استثناء، وهو ما يعكس حرص المشرع على توفير بيئة سياسية عادلة تُتيح لكل الأحزاب ممارسة أنشطتها بحرية ومسؤولية. كما نص الدستور على منع الإدارة من اتخاذ أي تدابير أو إجراءات تعيق ممارسة هذا الحق أو تحدّ من حرية العمل الحزبي، بما يضمن حماية النشاط السياسي من أي تدخلات تعسفية قد تحدّ من مشاركة الأحزاب في الحياة العامة أو تقيّد نشاطها القانوني.

وبالإضافة إلى ذلك، جاء النص صريحاً في حظر حل الأحزاب السياسية إلا بعد استصدار حكم قضائي من قبل الجهات القضائية المختصة، وهو ما يشكل نقلة نوعية في مسار إصلاح الحياة السياسية في الجزائر، ويكفل حماية المؤسسات الحزبية من أي مساس تعسفي من قبل السلطة التنفيذية أو أي طرف آخر. ويترتب على هذا الضمان أن الأحزاب السياسية أصبحت مزودة بإطار قانوني ودستوري واضح يضمن حقوقها وحرية نشاطها، ويضفي على ممارستها الشرعية مصداقية وشرعية أمام المواطنين والدولة على حد سواء.

وعليه، يمكن القول بأن الأحزاب السياسية في الجزائر قد استفادت من مجموعة من الضمانات الجديدة والمهمة، إذ أصبحت الدولة ملزمة صراحةً بضمان معاملة منصفة ومتساوية لجميع الأحزاب، وأن الإدارة لا يمكنها بأي شكل من الأشكال عرقلة ممارسة هذا الحق، كما أن حل الأحزاب لا يمكن أن يتم إلا بموجب قرار قضائي، بما يعكس حرص الدستور على حماية الحق في إنشاء الأحزاب السياسية، ودعم التعددية السياسية والديمقراطية التشاركية، وهو ما يرسخ دور الأحزاب كمكون أساسي في الحياة السياسية ويعزز استقرار النظام الديمقراطي في البلاد.⁽¹³⁾

مرتبطة بحفظ النظام العام والأمن وحماية الثوابت الوطنية وكذا تلك الضرورية لحماية حقوق وحرّيات أخرى كرسها الدستور.

يضمن حماية حقوق الأطراف وتطبيق القانون في إطار دستوري صارم.

إضافة إلى ذلك، يتيح هذا النظام تعزيز مبدأ الاستقلالية والحيادية للمحكمة الدستورية، ويكفل أن تكون جميع القرارات الصادرة عنها خاضعة لمبادئ الشفافية والعدالة، بما يحقق التوازن بين السلطات ويؤكد على ضرورة الالتزام الدائم بأحكام الدستور. وبهذا، يمثل التعديل الدستوري نقلة نوعية في هندسة النظام القضائي والسياسي، إذ أسس لوجود جهة عليا مستقلة تكفل مراقبة دستورية التشريعات وحماية الحقوق والحريات، وهو ما يعكس حرص الدولة على ترسيخ الثقة في النظام القضائي ورفع كفاءة الرقابة على دستورية القوانين، بما يرسخ دعائم الديمقراطية وسيادة القانون في الجزائر.

خاتمة:

استنادًا إلى ما سبق حول التعديل الدستوري لسنة 2020 والحريات العامة في الجزائر، يمكن استخلاص مجموعة من النتائج المهمة التي تعكس طبيعة الإصلاح الدستوري وأهدافه، وكذلك تقديم توصيات عملية لتعزيز فعالية هذه الحريات وضمان استقرار النظام الديمقراطي.

أولاً، يبرز بوضوح أن المؤسس الدستوري أولى الحريات العامة اهتماماً بالغاً، إذ خصص مساحة واسعة لترسيخ هذه الحقوق وتعزيزها، بما يعكس إدراكاً عميقاً لأهميتها في بناء دولة القانون والمجتمع الديمقراطي. هذا الاهتمام لم يقتصر على تكريس الحريات التقليدية المكرسة سابقاً، بل شمل تدعيم مجموعة أخرى من الحريات وإضافة حريات جديدة، مثل حرية الصحافة المستقلة، وحرية إنشاء الأحزاب والجمعيات، وحرية التظاهر والاجتماع، وهو ما يمثل تطوراً نوعياً في مسار حماية الحقوق والحريات، ويجسد الرغبة في تحقيق توازن بين الحقوق الفردية وواجبات الدولة تجاه المجتمع.

ثانياً، أسس التعديل الدستوري لوجود المحكمة الدستورية كمؤسسة مستقلة، تُعنى بحماية الحريات العامة وضمان احترام الحقوق الأساسية، إذ يمكن إخطارها بالدفع بعدم دستورية النصوص القانونية أمام المحاكم، وهو ما يشكل آلية فعالة للرقابة

وفي كل الأحوال لا يمكن أن تمس هذه القيود بجوهر الحقوق والحريات⁽¹⁴⁾.

سادساً: النص على إنشاء محكمة دستورية:

ينص التعديل الدستوري لسنة 2020، في مادته 185، على إنشاء المحكمة الدستورية كهيئة مستقلة ذات صبغة عليا، مكلفة بضمان احترام الدستور والتأكد من توافق جميع القوانين واللوائح والقرارات مع أحكامه. وبإتي إنشاء هذه المحكمة ترجمة فعلية لمبدأ سيادة الدستور وضرورة وجود جهة قضائية عليا مختصة بالفصل في مدى دستورية التشريعات، وهو ما يعكس حرص المشرع على تعزيز الرقابة الدستورية كأداة لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية، وضمان عدم تجاوز السلطة التشريعية أو التنفيذية لما أقره الدستور من مبادئ وأحكام.

ولا يقتصر دور المحكمة الدستورية على الرقابة الشكلية على النصوص القانونية، بل تتجاوز ذلك إلى كونها سلطة مستقلة يمكنها الفصل في أي مسألة تتعلق بعدم دستورية القوانين، وذلك وفقاً للإطار الذي حدده الدستور. وقد أضاف التعديل الدستوري في المادة 195 اختصاصاً إضافياً للمحكمة، مكملاً لاختصاصاتها الأصلية، إذ يمكن إخطار المحكمة بالدفع بعدم الدستورية عند تقديم هذا الدفع أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة، في حال ادعى أحد الأطراف خلال سير الدعوى أمام أي جهة قضائية أن القانون أو النص الذي يُطبق على النزاع يتعارض مع أحكام الدستور. وهذا الإجراء يمنح المتقاضين وسيلة فعالة للطعن في دستورية القوانين، ويكرس مبدأ أن الحكم القضائي يجب أن يكون خاضعاً لرقابة دستورية تضمن حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية.

وبهذا الشكل، تصبح المحكمة الدستورية ليس مجرد مؤسسة رسمية، بل أداة أساسية لتعزيز دولة القانون، إذ تمكنها من مراقبة مدى التزام جميع السلطات بالدستور، سواء التشريعية أو التنفيذية أو الإدارية، وتمنع أي تجاوز أو إخلال بالمبادئ الدستورية. كما يشكل الإخطار بالدفع بعدم الدستورية آلية فعالة لضمان توازن السلطة القضائية، إذ يسمح للقاضي الذي يواجه مسألة دستورية خلال محاكمة معينة بإحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية، ما

الدستورية ويكفل حماية المواطنين من أي انتهاك محتمل لحقوقهم. ومن هذا المنطلق، تصبح المحكمة الدستورية ركيزة أساسية لتعزيز استقلالية القضاء وحماية الحقوق والحريات، بما يضمن تطبيق مبادئ العدالة والمساواة واحترام دولة القانون.

ثالثاً، تشير قراءة التعديل الدستوري إلى أن الحريات المكرسة فيه تتماشى مع تطلعات الشعب الجزائري من جهة، وتواكب حركة الحريات وحقوق الإنسان على الصعيد الدولي من جهة أخرى، وهو ما يجعل من هذا التعديل خطوة محورية في مسار الديمقراطية الجزائرية، ويعكس إرادة واضحة في ترسيخ العدالة الاجتماعية، وضمان المساواة بين المواطنين، وبناء دولة تحترم حقوق الأفراد والمجتمع على حد سواء.

رابعاً، وعلى الرغم من المكاسب الدستورية الهامة، يلاحظ أن بعض النصوص ما زالت غامضة من حيث الصياغة، لا سيما تلك التي تشير إلى ضرورة ممارسة الحقوق "في إطار احترام القانون وباحترام الثوابت الوطنية"، وهو ما قد يمنح السلطة مجالاً واسعاً لتقييد الحريات في حالات معينة، ويستدعي مراقبة دقيقة لضمان عدم إساءة استخدام هذا النص كوسيلة لتقييد الحقوق المشروعة للمواطنين.

خامساً، يبرز تحدٍ جوهري يتمثل في الفرق بين المكاسب الدستورية والتطبيق العملي لها، إذ أن ضمان فعالية الحريات العامة لا يقتصر على النصوص الدستورية وحدها، بل يتطلب وجود مؤسسات قوية، وقضاء مستقل فعلياً، ومجتمع واعٍ وحي. فالعديد من العراقيل القانونية والمؤسسية، إضافة إلى تحديات الوعي المجتمعي، قد تحدّ من قدرة المواطن على ممارسة حقوقه بحرية، وتؤثر على مدى استقرار الحريات وحمايتها.

استناداً إلى هذه النتائج، يمكن تقديم مجموعة من التوصيات العملية لتعزيز الحريات العامة وضمان ترجمتها على أرض الواقع: تقوية دور القضاء المستقل والمحكمة الدستورية لضمان الرقابة الفعلية على احترام الحقوق والحريات، ومعالجة أي تجاوزات أو انتهاكات للنصوص الدستورية.

وضوح النصوص القانونية والتشريعية المتعلقة بالحريات العامة، وتجنب الصيغ الغامضة التي تتيح تقييدها، مع تحديد حدود تطبيقها بما يحقق التوازن بين الحقوق الفردية ومصلحة المجتمع. تعزيز المؤسسات الرقابية والمجتمع المدني لضمان مراقبة ممارسة الحريات العامة، ورفع الوعي لدى المواطنين حول حقوقهم وواجباتهم، بما يضمن فعالية الضمانات الدستورية.

تشجيع التعددية السياسية والمدنية من خلال حماية حق إنشاء الأحزاب والجمعيات، وضمان حرية الإعلام والصحافة، وفتح المجال أمام مشاركة المواطنين في الحياة العامة بشكل مسؤول ومثمر.

مواكبة التحولات الاجتماعية والديمقراطية بما يضمن تطوير الأطر القانونية والمؤسسية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والحريات العامة.

وفي الختام، يمكن القول إن التعديل الدستوري لسنة 2020 شكل مرحلة مفصلية في مسار تعزيز الحريات العامة في الجزائر، حيث جمع بين ترسيخ الحقوق والحريات التقليدية، وإضافة مكاسب جديدة تتوافق مع تطلعات الشعب الجزائري ومتطلبات المجتمع الدولي. ومع ذلك، فإن فعالية هذه المكاسب مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمدى قدرة المؤسسات على التطبيق العملي، واستقلال القضاء، ووعي المجتمع بممارسة حقوقه. ومن هنا، يتضح أن مسار حماية الحريات العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء دولة القانون والديمقراطية ليس مجرد نصوص دستورية، بل يتطلب جهداً متواصلاً لضمان ترجمة هذه المبادئ على أرض الواقع، بما يحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي، ويضمن للجزائريين حقوقهم الأساسية في بيئة ديمقراطية وآمنة.

التوصيات :

انطلاقاً من دراسة التعديل الدستوري لسنة 2020 وآثاره على الحريات العامة في الجزائر، وبناءً على النتائج التي أسفرت عنها التحليلات، يمكن تقديم مجموعة من التوصيات الأكاديمية والعملية لتعزيز حماية الحريات وضمان تطبيقها بشكل فعلي ومستدام. وتتمحور هذه التوصيات حول أربعة محاور أساسية:

الجانب القانوني، الجانب المؤسسي، الجانب المجتمعي، والتنسيق بين السلطات.

فيما يتعلق بتعزيز الحماية القانونية للحريات العامة في الحالات الاستثنائية والطوارئ

الهدف: الحد من التجاوزات المحتملة في أوقات الأزمات وضمان حماية الحقوق الأساسية في جميع الظروف.

التوصية: ضرورة النص صراحة في الدستور والقوانين التنظيمية على حماية الحريات العامة في الحالات الاستثنائية وحالات الطوارئ، مع وضع ضوابط واضحة تحدد نوع الإجراءات الاستثنائية، مدتها، الجهات المخولة بإقرارها، وآليات الرقابة القضائية عليها. كما ينبغي إنشاء آليات للطعن أمام المحكمة الدستورية في أي قرار استثنائي قد يمس الحريات الأساسية، وذلك لضمان عدم إساءة استخدام حالات الطوارئ كذريعة لتقييد الحقوق الأساسية.

آلية التنفيذ: صياغة قوانين تنظيمية متكاملة تحدد الإجراءات الاستثنائية، وإدراج نصوص واضحة في الدستور تحدد حدود السلطة في الأوقات الطارئة، مع إلزام الرقابة القضائية على جميع الإجراءات الاستثنائية.

فيما يتعلق بتعزيز استقلالية القضاء كضامن رئيسي للحريات العامة

الهدف: توفير حماية فعالة للحريات العامة من أي تدخلات خارجية أو ضغوط على القضاء، وضمان محاكمات عادلة.

التوصية: تقوية استقلالية القضاء على الأرض من خلال توفير الحماية القانونية والإدارية للقضاة، وتطوير برامج تدريبية مستمرة حول مفاهيم الحريات العامة وحقوق الإنسان. كما يجب تعزيز دور المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء لضمان الرقابة على مدى احترام النصوص الدستورية، وتمكين القضاء من إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم دستورية أي قانون يمس الحقوق والحريات.

آلية التنفيذ: وضع قوانين تحمي القضاء من أي ضغط سياسي أو إداري، إنشاء برامج تدريبية مكثفة، وتطوير آليات فعالة للرقابة الدستورية على التشريعات والإجراءات الحكومية.

فيما يتعلق بنشر الوعي القانوني والحضاري للمواطنين
الهدف: تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم والحريات العامة
بوعي كامل، وضمان مشاركتهم في حماية هذه الحقوق.

التوصية: اعتماد برامج تثقيف قانوني شامل تهدف إلى تعريف المواطنين بحقوقهم وحرياتهم، وشرح الآليات القانونية والدستورية المتاحة لممارستها والدفاع عنها. ويشمل ذلك استخدام وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، حملات التوعية المجتمعية، وورش العمل التعليمية والتدريبية بالتعاون مع المجتمع المدني.

آلية التنفيذ: إدراج مواد حول الحقوق والحريات في المناهج التعليمية، تنظيم حملات إعلامية توعوية، وإنشاء مراكز مجتمعية لتدريب المواطنين على الدفاع عن حقوقهم.

فيما يتعلق بتطوير الأطر المؤسسية والتنسيق بين السلطات
الهدف: ضمان تنفيذ الضمانات الدستورية على أرض الواقع وتحقيق توازن حقيقي بين الحريات العامة ومتطلبات الدولة.

التوصية: تعزيز الأطر المؤسسية، بما في ذلك المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء، ومؤسسات المجتمع المدني، لرصد مدى احترام الحقوق والحريات، والتدخل عند الحاجة لمنع أي تجاوزات. كما يجب أن يكون هناك تنسيق مستمر بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لضمان أن جميع الإجراءات والسياسات العامة تراعي الحقوق الفردية والحريات العامة.

آلية التنفيذ: وضع آليات متابعة وتقييم دورية، تطوير مؤشرات قياس احترام الحريات العامة، وإنشاء لجان مشتركة بين السلطات لمراجعة السياسات العامة وموافقتها مع المبادئ الدستورية.

قائمة المصادر والمراجع:

- 1- إبراهيم بوتخيل، تعزيز حماية الحقوق والحريات في التعديل الدستوري، مجلة المجلس الدستوري، العدد 14 عدد خاص أشغال الملتقى الدولي الدستوري في خدمة المواطن المحاور الكبرى للتعديل الدستوري 2020، 05 و 06 أكتوبر 2020.
- 2- أحمد إيمان، ضريفي نادية، أثر التعديل الدستوري لسنة 2020 على الحقوق والحريات في الجزائر، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 07، العدد 01، أبريل 2022.
- 3- إسلام دسوقي عبد النبي، حقوق المرأة في المواثيق الدولية والأنظمة السعودية ورؤية المملكة 2030 بين الواقع والمأمول، مجلة كلية الشريعة والقانون، المجلد 33، العدد 04، طنطا مصر، ديسمبر 2018.
- ثروت بدوي، النظم السياسية، دار النهضة العربية، سنة 1964.
- 4- جنادي نسرین، نطاق تطوير الحقوق الأساسية والحريات العامة على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2020، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، المجلد 09، العدد 01، سنة 2024.
- 5- سحر محمد نجيب جرجيس، -الحق في الحياة- دراسة تحليلية مقارنة، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد 17، العدد 21، العراق، 2014.
- 6- طاهير عبد الناصر، الحماية الدستورية لحقوق الإنسان في الجزائر على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2020، أطروحة دكتوراه، تخصص مؤسسات دستورية وإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، 2023_2024.
- 7- عبد الوهاب عبد العزيز الشيشاني، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، مطابع الجمعية العلمية الملكية، سنة 1980.
- 8- المادة 34 من التعديل الدستوري.
- 9- المادة 38 من المرسوم الرئاسي رقم 44220 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق لـ 30 ديسمبر 2020،

- المتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء 1 نوفمبر 2020، الجريدة الرسمية.
- 10- المادة 51 فقرة 02 و 03 من التعديل الدستوري الجزائري 2020.
 - 11- المادة 53 من التعديل الدستوري الجزائري 2020.
 - 12- المادة 54 الفقرة 02 من التعديل الدستوري سنة 2020.
 - 13- المادة 54 الفقرة 06 من التعديل الدستوري سنة 2020.
 - 14- مسعودي عودة، غربي أسامة، تعزيز منظومة حقوق الإنسان في الجزائر بموجب التعديل الدستوري في الجزائر لسنة 2020، مجلة دراسات وأبحاث، المجلة العربية للأبحاث والدراسات في العلوم الانسانية والاجتماعية، المجلد 13، العدد 04 جويلية 2021.